

Karteikarten § 280 Abs. 1 BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeines Schuldrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Was prüft man unter I. Schuldverhältnis?

Zwischen den Parteien muss ein Schuldverhältnis i. S. d. § 241 BGB bestehen — vertraglich, vorvertraglich (§ 311 II BGB) oder gesetzlich.

KARTE 2 / 9

Pflichtverletzung — 1. Nichtleistung: Was ist damit gemeint?

Der Schuldner erbringt die geschuldete Leistung überhaupt nicht (Unmöglichkeit § 275 BGB, oder Verzug).

KARTE 3 / 9

Pflichtverletzung — 2. Schlechtleistung: Was ist damit gemeint?

Die erbrachte Leistung weicht qualitativ oder quantitativ ab — insbesondere Sach- oder Rechtsmängel (§§ 434, 633 BGB).

KARTE 4 / 9

Pflichtverletzung — 3. Schutzpflichtverletzung: Was ist damit gemeint?

Verletzung von Aufklärungs-, Obhuts- oder Rücksichtnahmepflichten nach § 241 II BGB.

KARTE 5 / 9

Was prüft man unter III. Vertretenmüssen?

Der Schuldner muss die Pflichtverletzung gemäß § 276 BGB zu vertreten haben. Nach § 280 I 2 BGB wird das Vertretenmüssen vermutet — den Schuldner trifft die Beweislast für die Exkulpation. Zurechnung von Erfüllungsgehilfen über § 278 BGB.

KARTE 6 / 9

Was prüft man unter IV. Schaden?

Beim Gläubiger muss ein nach §§ 249 ff. BGB ersatzfähiger Schaden eingetreten sein — ermittelt nach der Differenzhypothese des § 249 I BGB.

KARTE 7 / 9

Was prüft man unter V. Kausalität?

Zwischen Pflichtverletzung und Schaden muss haftungsausfüllende Kausalität bestehen; die Pflichtverletzung muss conditio sine qua non für den Schaden sein.

KARTE 8 / 9

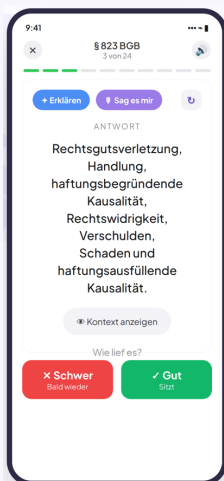
Was prüft man unter Hinweis Schadensersatz statt der Leistung?

§ 280 I BGB allein trägt nur Schadensersatz neben der Leistung. Für Schadensersatz statt der Leistung sind zusätzlich zu prüfen: § 281 BGB (Fristsetzung zur Nacherfüllung, ggf. entbehrlich nach Abs. 2), § 282 BGB (Schutzpflichtverletzung) oder § 283 BGB (nachträgliche Unmöglichkeit).

KARTE 9 / 9

Wie lautet das Schema zu § 280 BGB?

Schuldverhältnis, Pflichtverletzung, Vertretenmüssen (mit Verschuldensvermutung), Schaden und Kausalität. Bei Schadensersatz statt der Leistung zusätzlich §§ 281, 282 oder 283 BGB.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.